ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO — MATERIAL COMPLETO DE ESTUDO

MÓDULO 1: ÉTICA, MORAL E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

1. Conceitos Iniciais: Ética e Moral

Para compreender adequadamente a ética no serviço público, é preciso começar pela distinção conceitual entre **moral** e **ética** — termos frequentemente usados como sinônimos na linguagem cotidiana, mas que possuem significados técnicos distintos nas provas de concurso.

Moral é o conjunto de valores, costumes e regras de comportamento aceitos por determinado grupo social em um dado momento histórico. Trata-se de um fenômeno variável, culturalmente determinado e dependente do contexto social em que se insere.

Ética, por outro lado, é o campo filosófico e normativo que examina criticamente a moral, buscando fundamentos racionais capazes de orientar a conduta humana — especialmente quando surgem conflitos entre valores distintos.

Em resumo:

- A moral descreve o que as pessoas efetivamente fazem e praticam
- A ética analisa, questiona e orienta essas práticas

No contexto estatal, essa distinção é fundamental: o agente público não pode guiar sua atuação por preferências pessoais ou costumes individuais — ele deve seguir valores institucionalizados, previstos em normas e princípios.

2. Ética no Serviço Público: Definição e Importância

A ética no serviço público representa o conjunto de valores e padrões de conduta que devem nortear o comportamento do servidor no exercício de suas atribuições funcionais. Não se trata de uma virtude de caráter privado nem de uma opinião subjetiva — trata-se de um **dever funcional**.

O servidor público exerce uma parcela do poder estatal. Por essa razão, sua atuação precisa observar padrões mais elevados de comportamento, pois as decisões que toma afetam diretamente o interesse da coletividade.

A ética pública cumpre quatro funções essenciais:

- Limitar a atuação do agente dentro dos parâmetros legítimos
- Orientar o uso correto da função pública
- Proteger o interesse público em todas as situações
- Reforçar a legitimidade da Administração perante a sociedade

Diferentemente da ética privada — que comporta maior margem de escolha individual —, a ética no serviço público é **normativa, impessoal e objetiva**.

3. Ética Privada × Ética Pública: Distinção Essencial

As bancas de concurso exploram com frequência a diferença entre esses dois planos. Confundi-los é um erro clássico em questões objetivas.

Ética Privada	Ética no Serviço Público
Vinculada à vida pessoal do indivíduo	Vinculada exclusivamente ao exercício da função
Baseada em valores individuais e subjetivos	Baseada em valores institucionais e objetivos
Ampla liberdade de conduta	Conduta limitada pelo interesse público
Consequências de natureza pessoal	Consequências de natureza institucional

Regra fundamental: O servidor não pode justificar conduta inadequada com base em valores pessoais, crenças individuais ou costumes privados. No exercício da função pública, prevalece sempre o interesse coletivo.

4. Moralidade Administrativa A moralidade administrativa é um dos princípios constitucionais que orienta a atuação do Estado. Ela
exige que o agente público atue não apenas em conformidade com a lei, mas também segundo padrões éticos de honestidade, lealdade, boa-fé e finalidade pública.

A simples legalidade formal não é suficiente. Um ato pode ser legalmente válido em sentido estrito e, ainda assim, ser moralmente reprovável, caso contrarie os valores éticos que regem a Administração Pública.

Exemplo prático: Um servidor que utiliza uma brecha normativa para favorecer parente em procedimento administrativo, sem violar nenhuma norma expressa, pratica ato que pode ser legal em sentido estrito, mas que é eticamente reprovável — pois viola a moralidade administrativa.

5. Finalidade da Ética no Serviço Público

A ética pública exerce uma função tríplice: **preventiva, orientadora e educativa**. Seu propósito não se resume a punir condutas inadequadas, mas fundamentalmente a construir padrões de comportamento compatíveis com o interesse coletivo.

Principais finalidades:

- Preservar a dignidade e o prestígio da função pública
- Fortalecer a confiança da sociedade nas instituições
- Orientar decisões em situações de conflito de valores
- Coibir o uso indevido do cargo público

A atuação ética é inseparável do conceito de **bem comum** — noção central da ética pública e recorrente em questões de concurso.

Questões de Fixação — Módulo 1

Questão 1: A ética no serviço público caracteriza-se, principalmente, por:

a) basear-se nos valores pessoais do servidor b) admitir ampla liberdade de conduta funcional c) orientar-se pelo interesse público e por valores institucionais d) limitar-se ao cumprimento formal da lei

Comentário: A ética no serviço público é orientada pelo interesse público e por valores institucionais previamente definidos. Não se baseia em convicções pessoais nem se limita à legalidade formal.

Questão 2: Assinale a alternativa correta:

a) A moralidade administrativa se confunde com a moral privada do agente b) A ética pública admite relativização conforme crenças individuais c) Um ato legal jamais pode ser considerado imoral d) A ética no serviço público impõe padrões objetivos de conduta ao agente

Comentário: A ética pública impõe padrões objetivos de conduta, independentemente das crenças individuais do servidor. As demais alternativas contradizem os fundamentos da moralidade administrativa e da ética institucional.

MÓDULO 2: CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO — DECRETO Nº 1.171/1994

1. Estrutura e Natureza Jurídica do Decreto

O Decreto nº 1.171/1994 institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Juridicamente, trata-se de uma norma infralegal, de conteúdo eminentemente ético-normativo, destinada a orientar a conduta funcional do servidor público.

Ponto crucial para prova: O Código de Ética **não substitui** o regime disciplinar da Lei nº 8.112/1990. Ele atua em esfera própria, voltado à conduta ética, com caráter educativo e orientador — ainda que possa gerar consequências institucionais.

O Decreto organiza-se estruturalmente em:

- Regras deontológicas
- Princípios e valores fundamentais
- Deveres e vedações
- Disposições sobre a atuação ética do servidor

2. Regras Deontológicas

As regras deontológicas formam o núcleo axiológico do Código de Ética. Elas estabelecem padrões ideais de conduta que devem nortear o comportamento do servidor em qualquer situação funcional.

Ideias centrais dessas regras:

- A função pública deve ser exercida com dignidade, honra e decoro
- O servidor não decide apenas entre o legal e o ilegal — ele decide entre o honesto e o desonesto
- O interesse público é o objetivo final de toda atuação estatal

Essas regras deixam claro que a ética pública vai muito além da mera legalidade formal.

Exemplo prático: Um servidor cumpre todos os trâmites legais, mas atende o cidadão com descaso deliberado e falta de respeito. Não há infração legal evidente, mas existe violação ética — pois a conduta afronta a dignidade da função pública.

3. Princípios Fundamentais do Código de Ética

O Decreto nº 1.171/1994 apresenta princípios que funcionam como vetores interpretativos para orientar a conduta do servidor. Eles direcionam decisões concretas, especialmente em situações de dúvida ética.

Principais princípios cobrados em concursos:

Supremacia do interesse público: O servidor deve orientar toda a sua conduta em favor do bem comum, afastando interesses pessoais, corporativos ou particulares que possam comprometer a finalidade pública.

Dignidade, decoro e zelo: A função pública exige comportamento compatível com a relevância social do cargo exercido — não apenas tecnicamente correto, mas eticamente exemplar.

Consciência moral: O servidor deve agir com plena responsabilidade ética, assumindo conscientemente as consequências de seus atos e omissões.

Legalidade associada à moralidade: A atuação ética pressupõe respeito à lei, mas não se esgota nela — vai além, exigindo probidade e retidão de conduta.

4. Valores Éticos Fundamentais

O Código de Ética consagra um conjunto de valores que devem permear toda a atuação do servidor público. Esses valores aparecem com frequência em questões objetivas de concurso, exigindo atenção à sua literalidade e ao seu sentido.

Valor Ético	Conteúdo Essencial
Honestidade	Atuação íntegra, sem favorecimentos nem desvios
Lealdade	Compromisso com a instituição e com o interesse público
Boa-fé	Atuação sincera, transparente, sem má intenção
Justiça	Tratamento isonômico a todos os administrados
Transparência	Clareza e correção em todos os atos praticados

Ponto fundamental: Esses valores não são meras recomendações morais — são parâmetros objetivos de avaliação da conduta funcional do servidor.

5. Ética como Dever Funcional

Um ponto muito recorrente nas provas é a afirmação de que a ética no serviço público constitui **dever** do servidor, e não uma faculdade ou escolha pessoal.
O Decreto nº 1.171/1994 é claro a esse respeito:

- Agir eticamente é uma obrigação funcional, não uma opção
- O cargo público não é propriedade do agente — é um mandato de confiança da sociedade
- O exercício da função exige compromisso permanente com o interesse coletivo

Atenção: Não existe neutralidade ética no exercício da função pública. A omissão deliberada, quando compromete o interesse público, também pode configurar violação ética.

Questões de Fixação — Módulo 2

Questão 1: Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público, a atuação ética do agente público:
a) limita-se ao cumprimento estrito da legalidade b) subordina-se às convicções morais individuais c) orienta-se pelo interesse público e por valores institucionais d) depende da existência de dano material para ser caracterizada

Questão 2: Conforme o Decreto nº 1.171/1994, assinale a alternativa correta:

a) O servidor público decide apenas entre o legal e o ilegal b) A ética pública admite relativização conforme o contexto pessoal c) O exercício da função pública exige dignidade, decoro e zelo d) A honestidade é valor restrito à vida privada do servidor

MÓDULO 3: DEVERES E VEDAÇÕES DO SERVIDOR PÚBLICO — DECRETO Nº 1.171/1994

1. Deveres Éticos do Servidor Público

O Decreto nº 1.171/1994 dedica parte relevante de seu conteúdo à enumeração dos deveres éticos do servidor. Esses deveres funcionam como **obrigações positivas de conduta** — ou seja, comportamentos que o servidor **deve** adotar no exercício da função.

Em concursos, é comum a banca cobrar esses deveres de forma literal ou por meio de situações práticas para análise.
Deveres éticos fundamentais:

- Exercer a função com zelo, dedicação e honestidade em todas as circunstâncias
- Tratar com urbanidade e respeito tanto o cidadão quanto os colegas de trabalho
- Agir com imparcialidade, sem favorecimentos de qualquer natureza
- Ser assíduo, pontual e eficiente no desempenho das atribuições
- Zelar pela proteção e conservação do patrimônio público
- Prestar informações corretas, claras e objetivas, respeitados os limites legais

Esses deveres reforçam a ideia de que a função pública não é um espaço de conveniência pessoal, mas de responsabilidade institucional perante a sociedade.

2. O Dever de Probidade e Lealdade

A probidade administrativa constitui o eixo central do Código de Ética. O servidor deve atuar com integridade em todas as situações, evitando qualquer conduta que possa comprometer a confiança da sociedade na Administração Pública.

A lealdade, por sua vez, não se confunde com submissão pessoal ao superior hierárquico nem com conivência diante de irregularidades. Lealdade institucional significa:

- Fidelidade aos princípios que regem a Administração Pública
- Compromisso genuíno com a finalidade pública do cargo
- Rejeição de práticas ilegítimas, ainda que toleradas informalmente no ambiente de trabalho

Exemplo prático: Um servidor que presencia prática antiética reiterada em seu setor e opta por silenciar para "evitar problemas" comete violação ética. A omissão deliberada compromete a probidade e a lealdade institucional.

3. Vedações Éticas: Condutas Proibidas

As vedações éticas correspondem a **obrigações negativas** — comportamentos que o servidor absolutamente não pode praticar. São pontos muito explorados em questões objetivas de concurso.
Principais vedações previstas no Código de Ética:

- Utilizar o cargo público para obter vantagens pessoais ou para beneficiar terceiros
- Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos
- Permitir que interesses pessoais interfiram no desempenho da função pública
- Ser conivente com erro ou infração ética praticados por outros
- Utilizar informações privilegiadas — obtidas em razão do cargo — em benefício próprio

Regra importante: Não basta evitar o ilícito penal ou administrativo. É necessário evitar também o eticamente reprovável.

4. Conflito de Interesses

O conflito de interesses ocorre quando o interesse privado do servidor colide — ou pode colidir — com o interesse público que ele tem o dever de tutelar.
O Código de Ética orienta que, diante de conflito real ou potencial, o servidor deve adotar três providências:

1. Afastar-se da situação que gera o conflito
2. Comunicar o fato à autoridade competente
3. Preservar a imparcialidade da decisão administrativa

Exemplo prático: Um servidor que integra comissão de contratação e descobre que a empresa favorita do certame pertence a um parente próximo deve comunicar imediatamente a situação. Há conflito de interesses e violação ética, ainda que não se comprove dano material.

5. Distinção entre Infração Ética e Infração Disciplinar

Este é um ponto clássico de prova: infração ética **não se confunde** com infração disciplinar.

Infração Ética	**Infração Disciplinar**
Viola valores e padrões éticos	Viola dever legal expresso
Apurada pela Comissão de Ética	Apurada por meio de PAD
Caráter predominantemente educativo	Caráter punitivo-repressivo
Resulta em sanções éticas	Resulta em sanções administrativas

Regra prática: Uma mesma conduta pode gerar consequências nos dois planos simultaneamente, mas a análise ética é autônoma e independente da análise disciplinar.

Questões de Fixação — Módulo 3

Questão 1: Conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público, constitui vedação ética:

a) exercer a função com zelo e dedicação b) comunicar conflito de interesses à autoridade competente c) utilizar o cargo para obtenção de vantagem pessoal d) agir com probidade e lealdade institucional

Questão 2: Assinale a alternativa correta:

a) Infração ética e disciplinar são conceitos idênticos b) A omissão deliberada pode caracterizar violação ética c) A ética pública admite favorecimento em situações excepcionais d) O conflito de interesses só existe quando há dano comprovado

Comentário: A omissão deliberada, quando compromete a probidade e o interesse público, pode configurar violação ética. Não é necessário dano material para configuração do ilícito ético.

MÓDULO 4: COMISSÕES DE ÉTICA E APURAÇÃO DA CONDUTA ÉTICA — DECRETO Nº 1.171/1994

1. Finalidade das Comissões de Ética

O Código de Ética Profissional do Servidor Público prevê a existência de **Comissões de Ética** como instrumentos institucionais destinados a orientar, aconselhar e zelar pela observância dos padrões éticos na Administração Pública.

Ponto essencial para prova: A Comissão de Ética **não é órgão disciplinar**. Sua atuação ocorre em esfera própria, distinta do processo administrativo disciplinar.

A finalidade das Comissões de Ética organiza-se em três eixos:

- **Preventivo** → orientar e esclarecer sobre condutas éticas

- **Educativo** → formar e consolidar a consciência ética nos servidores
- **Corretivo** → apurar condutas eticamente reprováveis

2. Natureza da Apuração Ética

A apuração de conduta ética possui natureza **não punitiva** — é educativa e orientadora. Este é um dos pontos mais cobrados pelas bancas de concurso.

A Comissão de Ética:

- Não aplica penalidades administrativas
- Não substitui sindicância ou PAD
- Não exige tipificação legal estrita da conduta
- Avalia a conduta à luz de valores éticos objetivos

Atenção: Isso não significa ausência de consequências. A apuração ética gera efeitos institucionais, ainda que distintos das sanções disciplinares formais.

3. Competências das Comissões de Ética

As Comissões de Ética possuem competências típicas que aparecem com frequência em questões objetivas:

- Orientar e aconselhar os servidores sobre conduta ética adequada
- Dirimir dúvidas quanto à aplicação e interpretação do Código de Ética
- Apurar condutas que possam configurar infração ética
- Recomendar providências corretivas às autoridades competentes
- Aplicar as sanções éticas previstas no Código

Essas competências reforçam o caráter predominantemente preventivo e pedagógico do sistema ético.

4. Sanções Éticas Previstas

O Código de Ética prevê sanções de natureza **exclusivamente ética**, distintas das penalidades administrativas da Lei nº 8.112/1990.

Sanções éticas cobradas em provas:

- Advertência ética
- Censura ética

Características dessas sanções:

- Não acarretam demissão, suspensão ou advertência administrativa
- Possuem caráter moral e institucional
- Podem repercutir no ambiente funcional e na avaliação da conduta do servidor

Exemplo prático: Um servidor é advertido eticamente por conduta incompatível com o decoro funcional, sem que tenha havido violação direta de norma legal. A sanção é plenamente válida, pois a infração ética independe de ilícito disciplinar.

5. Relação entre Comissão de Ética e Autoridade Administrativa

A autonomia relativa da Comissão de Ética é outro ponto clássico explorado em provas.

A Comissão de Ética:

- Atua de forma independente na análise da conduta ética
- Pode encaminhar informações e comunicações à autoridade competente
- Não instaura nem conduz processo disciplinar
- Não interfere na competência da corregedoria ou da chefia hierárquica

Regra prática: Quando a conduta analisada apresentar indícios de infração disciplinar, a Comissão deve comunicar o fato à autoridade competente, preservando a separação entre as esferas ética e disciplinar.

6. Fluxo Básico da Apuração Ética

De forma simplificada, a apuração ética segue o seguinte fluxo:

Situação ou denúncia → Análise ética pela Comissão → Orientação, recomendação ou sanção ética → Eventual comunicação à autoridade administrativa

Esse fluxo evidencia que a ética atua **antes, durante e além** da disciplina formal — funcionando como primeira linha de resposta institucional a desvios de conduta.

Questões de Fixação — Módulo 4

Questão 1: A atuação das Comissões de Ética caracteriza-se, principalmente, por:

a) natureza punitiva e disciplinar b) aplicação de sanções administrativas c) caráter educativo e orientador d) substituição do processo administrativo disciplinar

Questão 2: Assinale a alternativa correta:

a) A sanção ética equivale à penalidade disciplinar b) A Comissão de Ética pode demitir servidor c) A infração ética exige tipificação legal estrita d) A apuração ética é autônoma em relação à disciplina

Comentário: A apuração ética ocorre em esfera própria, distinta da disciplinar, ainda que uma mesma conduta possa gerar reflexos em ambos os planos.

MÓDULO 5: SISTEMA DE GESTÃO DA ÉTICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL — DECRETO Nº 6.029/2007

1. Contexto e Finalidade do Decreto

O Decreto nº 6.029/2007 institui o **Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal**, com a finalidade de organizar, integrar e fortalecer a política de ética na Administração Pública Federal.

Ponto central de prova: O Decreto nº 6.029/2007 **não revoga** o Decreto nº 1.171/1994. Ao contrário, ele o **complementa**, criando uma estrutura sistêmica de coordenação, supervisão e orientação ética.

A distinção entre os dois decretos é fundamental:

- O Decreto nº 1.171/1994 define valores, princípios e padrões de conduta
- O Decreto nº 6.029/2007 estabelece o modelo institucional de gestão da ética

2. Conceito de Sistema de Gestão da Ética

O Sistema de Gestão da Ética consiste em um conjunto organizado de órgãos, comissões e mecanismos, voltado à implementação efetiva da ética pública no âmbito do Poder Executivo Federal.
O sistema busca:

- Uniformizar entendimentos éticos entre os órgãos e entidades
- Fortalecer a prevenção de desvios de conduta
- Assegurar coerência na atuação das Comissões de Ética
- Consolidar a ética como política institucional permanente

Dica de prova: As bancas exploram a ideia de **coordenação sistêmica** em oposição à atuação isolada e desarticulada dos órgãos.

3. Objetivos do Sistema de Gestão da Ética

O Decreto nº 6.029/2007 elenca objetivos claros que aparecem com frequência nas questões:

- Promover a ética como valor central na Administração Pública Federal
- Integrar os órgãos e entidades do Poder Executivo em torno de uma política ética comum
- Orientar e supervisionar as Comissões de Ética dos órgãos
- Prevenir conflitos de interesses e desvios éticos antes que se concretizem
- Fortalecer a confiança da sociedade na atuação estatal

Esses objetivos consolidam a ética como instrumento de **governança pública** — e não como mera recomendação moral sem força vinculante.

4. Comissão de Ética Pública (CEP)

A **Comissão de Ética Pública** ocupa posição central no Sistema de Gestão da Ética. Trata-se de órgão de coordenação, orientação e supervisão, com atuação em nível estratégico e central.
Principais atribuições da CEP:

- Coordenar o Sistema de Gestão da Ética em âmbito federal
- Orientar as Comissões de Ética dos órgãos e entidades
- Dirimir dúvidas relevantes sobre ética pública no Executivo Federal
- Promover ações educativas e preventivas em matéria ética
- Acompanhar a aplicação e a observância do Código de Ética

Distinção essencial: A CEP **não substitui** as Comissões de Ética setoriais. Ela atua em nível central e estratégico, enquanto as comissões dos órgãos atuam em nível descentralizado e operacional.

5. As Comissões de Ética no Âmbito do Sistema

O Decreto nº 6.029/2007 reforça e organiza formalmente a atuação das Comissões de Ética existentes nos órgãos e entidades, integrando-as ao Sistema de forma coordenada.

No âmbito do Sistema, as Comissões:

- Mantêm sua autonomia funcional para análise e decisão
- Seguem as orientações gerais emanadas da CEP
- Atuam na prevenção e apuração de condutas éticas
- Contribuem para a uniformidade de critérios éticos em todo o Executivo Federal

Exemplo prático: Uma Comissão de Ética que enfrenta dúvida relevante sobre o enquadramento de determinada conduta pode buscar orientação na Comissão de Ética Pública, preservando, contudo, sua autonomia decisória.

6. Ética como Política Institucional Permanente

O grande avanço do Decreto nº 6.029/2007 está na **consolidação da ética como política pública institucionalizada** — e não como atuação episódica, simbólica ou dependente da vontade de gestores individuais.

Isso significa que a ética:

- Passa a integrar a estrutura de governança administrativa
- Orienta as decisões estratégicas no mais alto nível
- Fundamenta ações preventivas sistemáticas
- Reforça a legitimidade e a credibilidade do Estado perante a sociedade

Essa abordagem sistêmica é frequentemente explorada em provas por meio de assertivas conceituais que testam a compreensão do candidato sobre a natureza da política ética.

Questões de Fixação — Módulo 5

Questão 1: O Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal tem como objetivo principal:

a) substituir o regime disciplinar da Lei nº 8.112/1990 b) centralizar todas as apurações éticas na Comissão de Ética Pública c) integrar e fortalecer a política de ética na Administração Pública Federal d) criar novas penalidades administrativas para servidores públicos

Questão 2: Assinale a alternativa correta:

a) O Decreto nº 6.029/2007 revogou o Código de Ética do servidor público b) A Comissão de Ética Pública atua exclusivamente na apuração disciplinar c) As Comissões de Ética perdem autonomia ao integrar o Sistema d) A ética passa a ser tratada como política institucional de governança

Comentário: O Decreto nº 6.029/2007 consolida a ética como política institucional permanente integrada à governança pública, sem revogar o Código de Ética nem eliminar a autonomia das Comissões de Ética.

MÓDULO 6: INTEGRAÇÃO NORMATIVA, DISTINÇÕES E CONSOLIDAÇÃO PARA PROVAS

1. Visão Integrada dos Dois Decretos

As bancas tradicionais cobram com frequência a correta integração entre os dois diplomas normativos. O erro mais comum do candidato é confundir **conteúdo ético** com **estrutura de gestão**.

A lógica correta é simples:

- **Decreto nº 1.171/1994** → define valores, princípios, deveres, vedações e sanções éticas (o **que** deve ser feito)
- **Decreto nº 6.029/2007** → organiza o Sistema de Gestão da Ética, coordenando a aplicação desses valores (o **como** é organizado)

Não há conflito entre os decretos. Há complementariedade funcional e sistêmica.

2. Quadro Comparativo: O que Cada Decreto Regula

Aspecto	**Decreto nº 1.171/1994**	**Decreto nº 6.029/2007**
Natureza	Código de conduta	Estrutura de gestão
Conteúdo	Valores, deveres e vedações	Coordenação e integração
Foco	Comportamento do servidor	Política institucional
Sanções	Éticas (advertência e censura)	Não cria sanções
Órgão central	Comissão de Ética (no órgão)	Comissão de Ética Pública

Dica prática: Se a questão falar em conduta, princípio ou valor → pense no Decreto nº 1.171/1994. Se falar em sistema, coordenação, política ou gestão → pense no Decreto nº 6.029/2007.

3. Pegadinhas Clássicas de Concurso

As bancas trabalham com afirmações parcialmente verdadeiras. Fique atento aos seguintes pontos:

- **Ética não se limita à legalidade** — vai além, exigindo conduta honesta e proba
- **Infração ética não exige dano material** — basta a violação do padrão ético
- **Comissão de Ética não aplica penalidade disciplinar** — apenas sanções éticas
- **Ética pública não se subordina a convicções pessoais** — é objetiva e institucional
- **Sistema de Gestão da Ética não revoga o Código de Ética** — os dois coexistem

Exemplo de afirmação errada: "Compete à Comissão de Ética Pública aplicar sanções disciplinares aos servidores federais."

→ **Errado.** A CEP coordena o sistema e orienta as comissões setoriais; não possui poder disciplinar.

4. Ética, Disciplina e Governança: Articulação

Um ponto recorrente em provas é a relação entre ética e disciplina administrativa.

- **A ética** atua preventivamente e educativamente, antes que ocorra a infração grave
- **A disciplina** atua repressivamente, quando há violação de dever legal expresso
- **Uma mesma conduta** pode gerar repercussão ética e disciplinar simultaneamente, sem bis in idem — pois são esferas distintas com fundamentos próprios

Esta distinção é fundamental para questões de verdadeiro ou falso e para assertivas comparativas, muito comuns nas bancas tradicionais.

5. Síntese Final do Conteúdo

Os cinco pilares fundamentais do tema:

1. **Ética no serviço público é dever funcional**, não virtude privada — não depende de escolha pessoal do servidor
2. **O Código de Ética** (Decreto nº 1.171/1994) **fixa padrões objetivos de conduta**, baseados em valores como honestidade, lealdade, boa-fé, justiça e transparência
3. **As Comissões de Ética** têm caráter predominantemente educativo e orientador — não são órgãos disciplinares
4. **O Sistema de Gestão da Ética** (Decreto nº 6.029/2007) organiza e coordena a política ética no âmbito do Executivo Federal, com a Comissão de Ética Pública no centro
5. **Ética e disciplina são esferas autônomas e complementares** — uma mesma conduta pode ter repercussões em ambas, sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato

Questões de Fixação — Módulo 6

Questão 1: Assinale a alternativa correta quanto à relação entre os Decretos nº 1.171/1994 e nº 6.029/2007:

a) O segundo revogou integralmente o primeiro b) Ambos tratam exclusivamente de sanções disciplinares c) O primeiro define condutas éticas, e o segundo organiza sua gestão institucional d) Ambos possuem natureza punitiva-administrativa

Comentário: O Decreto nº 1.171/1994 fixa os padrões éticos de conduta, enquanto o Decreto nº 6.029/2007 estrutura o Sistema de Gestão da Ética, coordenando sua aplicação.

Questão 2: É correto afirmar que:

a) A infração ética exige comprovação de prejuízo ao erário b) A Comissão de Ética exerce poder disciplinar pleno c) A ética pública se orienta por valores institucionais e interesse público d) O Sistema de Gestão da Ética elimina a autonomia das Comissões

Comentário: A ética pública é objetiva, institucional e orientada pelo interesse público. Não exige dano material, não confere poder disciplinar às Comissões de Ética e não elimina a autonomia decisória dessas comissões.

QUADRO-SÍNTESE GERAL: ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Tema	Ponto Essencial
Moral × Ética	Moral = prática social; Ética = reflexão normativa
Ética pública	Dever funcional, objetiva e institucional
Decreto nº 1.171/1994	Define valores, princípios, deveres e vedações
Decreto nº 6.029/2007	Cria o Sistema de Gestão da Ética
Comissão de Ética	Caráter educativo — não é órgão disciplinar
Comissão de Ética Pública	Coordena o sistema em nível central
Sanções éticas	Advertência e censura — distintas das disciplinares
Infração ética	Independe de dano material ou tipificação legal estrita
Conflito de interesses	Deve ser prevenido, comunicado e afastado
Ética e disciplina	Esferas autônomas e complementares